

1502187-32.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita. A procedência nos termos da denuncia, portanto, é de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

1502187-32.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502187-32.2020.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIANO MARQUES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

LUCIANO MARQUES DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da inicial, no 30 de setembro de 2020, por volta das 10h00min, na Rua Rio Jordão, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 18 (dezoito) invólucros de cocaína e 4 (quatro) porções de maconha, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denuncia foi recebida, sobrevindo citação e resposta escrita.

Nesta data foram inquiridas os policiais e procedido ao interrogatório.

Em debates orais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, sem óbice à aplicação do redutor. Por sua vez, a defesa pugnou pela

absolvição do réu e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima, regime inicial aberto e desclassificação para o delito de uso.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 82/84- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada, em que pese a negativa do réu, o qual, nesta solenidade, afirmou que estava passando pelo local, já que mora nas proximidades, quando foi abordado pelos policiais e que a sacola estava em um "buraco do escadão" e não lhe pertencia.

A versão foi contrariada pelo robusto depoimento dos policiais, os quais, sob o crivo do contraditório, confirmaram integralmente a declaração prestada. Disseram que foram acionados para verificar denúncia de tráfico, em conhecido ponto desta cidade, com as características do indivíduo- semelhantes à do réu. Fizeram breve campana e visualizaram atividade de venda. Abordaram o acusado, que estava em poder da sacola, com entorpecentes, tendo ele admitido, informalmente, a traficância. Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais.

Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam. Por sua vez, os depoimentos das testemunhas de acusação revelam-se coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência nos termos da denuncia, portanto, é de rigor, afastando-se a tese defensiva de desclassificação para uso, já que o próprio réu negou que estivesse consumindo drogas no local.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: não há atenuante ou agravantes.

Terceira fase: o réu faz jus à redução prevista no § 4^a, artigo 33, da Lei 11.343/06, considerando sua primariedade a diminuta quantidade de entorpecentes. Além disto, atualmente está com emprego fixo e cumpriu as cautelares fixadas na audiência de custódia.

Além disto, como afirmado, a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta".

Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, liado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU LUCIANO MARQUES DA SILVA, como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O acusado poderá recorrer em liberdade, pois permaneceu solto durante toda a instrução processual e não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores à prisão cautelar. Ademais, foi fixado o regime aberto para cumprimento da reprimenda.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 03 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA